Nachbesprechung zum Vorgang AR-07

Unter siebzig öffnet sich kein Bewerbungsgespräch

1 Durchführung

Bearbeiten Sie zunächst Eingang, Sachgrundlage, Stellungnahme und Arbeitsauftrag. Geben Sie das Register, den Nachtrag und die Zusatzbelege erst nach dem ersten Entwurf frei. Lassen Sie die Auswirkungen auf die bisherige Bewertung und das bestellte Dokument ausformulieren.

2 Fallbezogene Gegenprüfung

2.1 Kontrollpunkt 1

Der erste reale Einsatz am 6. Dezember 2027 fällt nach dem 2. Dezember 2027. Die Einordnung nach Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III Nr. 4 und die mögliche Ausnahme nach Art. 6 Abs. 3 prüfen. Bei Profiling greift die Ausnahme nicht. Sachlicher Zweck und tatsächliche Sperrwirkung tragen die Einordnung stärker als der Produktname.

2.2 Kontrollpunkt 2

Zeitpunkt und Rechtsstand von Demonstration, Inverkehrbringen und Inbetriebnahme auseinanderhalten. Art. 111 und Art. 113 KI-VO prüfen. Information nach Art. 26 Abs. 7 gilt gegenüber Beschäftigtenvertretung und betroffenen Beschäftigten vor Inbetriebnahme oder Nutzung. Art. 86 bei Vorliegen seiner eigenen Voraussetzungen prüfen.

2.3 Kontrollpunkt 3

DSGVO, insbesondere Art. 22, anhand des faktischen Ausschlusses prüfen. Das bloße Abzeichnen einer unvollständigen Rangliste ist keine echte inhaltliche Kontrolle. Zweck, Datenherkunft, Information, Berichtigung und Auswahlregel getrennt untersuchen.

2.4 Kontrollpunkt 4

§§ 80, 87, 90, 95 und gegebenenfalls § 99 BetrVG nach ihren Tatbeständen prüfen. Die Einsatzinformation nach KI-VO ersetzt keine Beteiligung. Elternzeit ist kein eigenes Merkmal aus § 1 AGG. Ein plausibler mittelbarer Bezug zu einem geschützten Merkmal verlangt weitere Tatsachen und eine eigene Prüfung von Fristen und Beweislast.